

עין משפט נר מצוה

ב א ב מיי פ"ד מהל'
שנת הלכה ב טו"ש
א"ח ס' שס"ט פ"ד:
ג א מיי פ"ז מהלכות
שנת הלכה לה:

רב ניסים גאון

ולרב אליבא דר' מאיר
ליטלטל מנג לחצר, גזירה
משום דרב יצחק בר
אבדימי. והוא שאמר
בתחילת הפרק אומר היה
ר' מאיר כל מקום שאתה
מוצא ב' רשויות והן
רשות אחת כול'.
רשות אחת כול'.

רבינו חננאל

דהא איבא מחיצתא. ושמואל אמר הני
מחיצתא להבדיל מים
עשויות ולא לדירה,
הילכין אין מטלטלין בה
אלא ב' אמות. ומורה
רב הויא דאפכה לספינה
על פיה כדי לזופתה שא"ל
מטלטלין בה אלא ב'
אמות. והני מילי לזופתה,
אבל לדור מחצית, הרי
הוא כבית. וכן אבסדרה
בבקעה. רב אמר מותר
לטלטל בבולה, ושמואל
אמר אין מטלטלין בה
אלא ב' אמות. והילכתא
בכל הני שמתא כוחתה
דרב. [ואקשינן] לרב
אליבא דר' מאיר דאמר
מותר לטלטל בבולן הגגין
השורין כי הרשות היחיד
הן. לטלטל [בגגין] מן הגג
לחצר, דתרווייהו [רשות]
היחיד ניהו. ודחינן אמאי
אין מטלטלין מנג לחצר,
משום דרב יצחק בר
אבדימי דאמר אומר היה
ר' מאיר כל מקום שאתה
מוצא שתי רשויות והן
רשות אחת, כגון עמוד
ברשות היחיד גבוה ו'
ורחב ד' אסור לכתח'
עליו, משום חל ברשות
הרבים. לשמואל דאמר
אין מטלטלין כגון ברשות
היחיד גבוה ו' ורחב ד',
אסור לכתח' בגגין השורין,
וכגון יחידי לרבנן אלא
בארבע, משום מחיצתא
לטה עבדין לחצירות,
ולא למעלה לגגין, דהויין
לחזו הני גגין כקירפין
יתר מבית סאתים. וטלטל
מנג לקרפין [טלטל]
דילמא מפחית. דהא כי
קרפין וקרפין הוא. אמר
רבה בר עולא גזירה
שמא יהיו [מפחית] הגגין
דהויין [רשות הרבים], ואי
הכי מקרפין לקרפין לא
יטלטל, דילמא מפחית
חד מן הקרפיות והוי
ליה כרשות הרבים.
ופריקין החם גבי
קרפיות אי מפחית
מחיצתא מינכרא מילתא,
ומינכר ולא מיטלטל.
אמר רב יהודה כשתומצי
לומר לדברי ר' מאיר גגין
וחצירות רשות לעצמן

צ:

דהא איבא מחיצתא. ואפילו לר' זירא דלמר דריש מי שהולאחורו
(לעיל דף מג.) מחיצות להבדיל מים עשויות היינו דוקא
לענין יואל חוק לתחום דלא שרי להלך את כולה: **ורב אליבא**
דר"מ ר' יצחקל מנג לחצר. לשמואל אליבא דר' מאיר לא מצי למיפדך

דרפ' בקונטרס לשמואל גגין השורין
לר"מ הוי כרמלית לפיכך אין מטלטלין
מהן לחצר ופחות מבית סאתים נמי
אע"ג דלא הוי כרמלית מ"מ כיון
דחשיב ליה לשמואל אין מוקף לדירה
ליכא למיפדך לטלטל מנג לחצר אע"ג
לרבנן כגון יתר מבית סאתים אסור
לטלטל ממנו לחצר לשמואל בפחות
מבית סאתים שרי מ"מ יאמר שמואל
לר"מ יש לגג מותר קרפך צין
ביתר מבית סאתים צין בפחות:
ר' יצחקל מנג לחצר. אע"ג
דידע טעמא דר"מ
(א) דגג גבוה ונמוך דהוי משום דרב
יצחק בר אבדימי מנג לחצר ענייניהם
תלוים ס"ד דלא דמו לחל צרה"ר:
לשמואל ר' אליבא דרבנן ר' יצחקל
מנג לקרפין. פירש
בקונטרס (ב) כגון יתר מבית סאתים
לקרפך יתר מבית סאתים כיון דחשיב
ליה אין מוקף לדירה והוי תרווייהו
כרמלית וא"ת ומנא ליה דאסור דאי
משום דלמרי רבנן לקמן דגגין וחצירות
רשות אחת וקרפיות רשות אחת
התם ע"כ צאין יתירים מבית סאתים
כדפיס צמקון בקונטרס כדיתירם
לא יאמר ר"ש דחלז וקרפך רשות
אחת דזהדיא מוכח צ"ע עושין פסין
(לעיל דף כג.) גבי מרע רובו דקרפך
יתר מבית סאתים לר"ש הוי כרמלית
ונראה לר"י דנגג דלא הוי יתר מבית
סאתים פריך לטלטל לקרפך שאינו

יתר מבית סאתים לרבנן אע"ג דדירה גג חשיב טפי משל קרפך שמתר
לטלטל מנג לחצר ומקרפך לחצר אסור מ"מ הוי לן למשירי מנג לקרפך
דטפי דמי לקרפך מלחצר דכשהוא יתר מבית סאתים הוי כרמלית כמו
קרפך וחרר אפילו בית עשרה כורים שריא ומשני גזירה שמא יפחת
פ"י שמא יפחת הגג דחלזעיתו וישתמשו צני הבית על הגג דרך
הפחת ואז הוי הגג חשבו מוקף לדירה ואסור לטלטל ממנו לקרפך
כמו (ג) מחלז אע"ג דהוי מוקף ולבסוף פתח דלא חשיב מוקף לדירה
דוקא בקרפך שלא הוקף לדירה לא מהני הוקף ולבסוף פתח אבל
גג דכלאו הכי חשיב קתם מוקף לדירה דלא מותר לטלטל ממנו לחצר
מהני לא הפחת לשויה מוקף לדירה לגמרי כחצר ופריך (ד) מוקרפך
בית סאתים לקרפך בית סאתים נמי לא לטלטל שמא יפחת פירוש
יפרוך האחד יתר מעשר במילואו לרה"ר או לבקעה ומשום דנקט לשון
פתח גבי גג נקט נמי האי לישנא גבי פירחא קרפך ומשני התם אי
(ה) פחות מינכר אבל הכא גג לא מינכרא מילתא לעומד בקרפך ולעומד
על הגג נמי לא מינכרא שיהא אסור לטלטל ממנו לקרפך מחמת
פתח זה: **לר' ר' גגין רשות אחת הן ב'.** גגין הוא צפירוש
במתני' וה"ו חצירות או קרפיות הואיל ותשמישן שיה כגון גגין אבל
בתיס לא דתשמישן מדיר ועוד דכי היכי דלרבנן הוי קרפיות או חצירות
רשות אחת דהא אפילו גג וחרר הוי רשות אחת כ"ש חלז וחרר ה"ו
לר"מ דר"מ לא פליג ארבנן אלא כגון וחרר משום דרב יצחק בר אבדימי:
אמר

לטלטל מיניה לקרפך פחות מבית סאתים וכן מחלז לקרפך צין לר"מ צין לרבנן משום דקרפך חלוק מחלז דקרפך מוקףא לתשמיש שאינו תדיר
אבל חלז וגגין שות תשמישן. ולרב לא פריקין גגין השורין לרבנן דמשוי להו צין אליבייהו כרמלית לטלטל מינייהו לקרפך יתר מבית סאתים
לע"ג דמשוי להו צין כרמלית מפני שפירוקין זה לזה ה"ו להחמיר לאסור לטלטל על כל אחד ואחד ביחוד מיד' אבל לא משוי ליה כרמלית גמורה
להקל לטלטל מתוכן לכרמלית גמורה דלמך לעיל [ע"א] לגבי גג צין הגגין לרב דאסור לטלטל ממנו לחצורה ולאכסדרה ואע"ג שניהן אסורין
לטלטל בתוכן אלא ב' אמות מ"מ הואיל ואין רשותיהו דמות (א) דגג חזי לדירה טפי (ב) מחלז ולאכסדרה לטלטל ממנו לחצורה ולאכסדרה וכ"ש הכא
דגג חזי לדירה טפי מקרפך. אבל לשמואל דמשוי גג יחידי כרמלית גמור דיותר מבית סאתים הוא פריקין: **גזירה שמא יפחת הגג.** ויחסר מבית
סאתים ויקרו גס את הבית למדת הגג מלמטה ויתנו המחילה כנגד שפת הגג דהשתא ליכא יתר מבית סאתים והוי רה"ו ואחי לטלטולי מיניה
לקרפך כמעיקרא: **א"ה מקרפך.** יותר מבית סאתים לקרפך יותר מבית סאתים נמי לא לטלטל אפילו בתוך ד' דילמא מפחית חד מינייהו
והוי רה"ו מעלייתא ואחי לטלטולי כמעיקרא מינייהו לחצורה (ה) והוי כרמלית: **אי מיפחית לא מינכרא מילתא.** כיון דליכא מחיצות על הגג לא
מינכרא מילתא ולא מיחזי כפחות מבית סאתים. דבר שאין לו מילתא לא סיק לה אומדנא שפיר וסברי אכתי טפי מיצר סאתים הוא:
כשמתא לומר. כשעמוד על סוף דעתן זהו גמר דבריהן: **לדברי ר"מ** גגין רשות לעצמן. ומטלטלין מנגו של ראובן לגגו של שמעון:
וחצירות רשות לעצמן. ומטלטלין מחצירו של ראובן לחצירו של שמעון כלים ששמו בחצר וכן מחלז של רביס לחצר של רביס:
וקרפיות

כל גגות פרק תשיעי עירובין

להבדיל מים. ולא לדירה: **ומורה רב שאם כפאה על פיה.** וגזירה
יותר מעשרה אין מטלטלין זה אלא צרבע: **מאי שנא מנג יחידי.**
דלמר רב אפילו לרבנן מותר לטלטל בכולו ואפילו יותר מבית סאתים
דכיון דמחיצות לדירה נעשו אע"פ שלא לדירת מעלה עשאו כי

אמרין צבו גוד אסיק הוי כהיקף
לדירה ה"ו כיון דכפאה לדור כפייתה
זו היא עשיית מחיצתה לדירת מטון
כי אמרת צבו גוד אסיק הוי היקף
לדירה: **שפאה לופתה.** שצטל
מחיצותיה מתורת דירה דאין עומדות
כל זמן כפייתה לא לדירת מעלן ולא
לדירת מטון והיו כעמוד צעלמא וכי
אמרת צבו גוד אסיק הוי היקף יותר
מבית סאתים שלא הוקף לדירה
וכרמלית היא: **ממני לה.** להא דרב
חייא בר יוסף אלאכסדרה: **אכסדרה**
בצקעה. הצקעה כרמלית כדאמרין
ציליות השבת (שבת 1) **ואכסדרה זו**
פרוזה מד' רוחותיה ועומד קיריה
על ד' יתדות ומתני ד' קורות מיתד
לימד ועליהן מסדרין הנסרין ואותן
קורות קרי פי תקרה. והאי דנקט
צקעה משום דנעזיר סתם אכסדראות
סמוכות להיקף צית או חלז ואיכא
מחילה אחת או שתיס ומורה שמואל
התם דמטלטלין כדאמרין לקמן (לד'):
ורב אליבא דר"מ. כיון דלמריס בגגין
השורין מטלטלין בכולן אלמא לאו
כרמלית ניהו לטלטל מנג לחצר
אלמא אמרינן לקמן לדברי ר"מ גגין
רשות לעצמן וחצירות רשות לעצמן
מטלטלין מנג לחצר. ואליבא דרבנן כגון
יחידי ליכא למיפדך ליה לרב לטלטל
מיניה לחצר דלרבנן הכי נמי שרי
דאמרין לקמן (ה) **לדברי חכמים** גגין
וחצירות רשות אחת ומטלטלין מנג

יחידי לחצר של רביס שיש לו רשות זה. ולשמואל לא מצי למיפדך
אליבא דר' מאיר לטלטל מנג לחצר דהא שמואל גגין השורין לר' מאיר
כרמלית משוי להו לפיכך אין מטלטלין מהן לחצר של רביס דהויא
רשות היחיד דאפילו לא עירבה ק"ל במס' שבת צפ"א לא הביא כלי
(ק) **דמטלטלין בכולה.** והא דלמר לקמן (לא). **לדברי חכמים** גגין
וחצירות רשות אחת שמואל מוקי לה כגון צין הגגין דלשמואל דאית ליה
גוד אסיק במחיצות שביניהן ליכא לכל אחד יותר מבית סאתים א"כ
כגון יחידי דליכא יותר מבית סאתים ואשמעין אע"ג דגג לרבנן רשות
מיוחדת וחרר הוא רשות שותפות ומטלטלין דלא גזור רבנן מרה"י
לרשות שותפין אלא צבתיס כגון מבית לחצר: **משום דרב יצחק.** דריש
פירקין גזירה משום חל צרה"ר: **ושמואל אליבא דרבנן.** כגון יחידי
יותר מבית סאתים כיון דלמר דהאי גוד אסיק לא הוי היקף לדירה
וכרמלית היא לטלטל מיניה לקרפך יותר מבית סאתים שתי אמות צוה
וב' אמות צוה אלמא אמרי' לקמן לדברי חכמים גגין וחצירות רשות
אחת וקרפיות רשות אחת דאין מטלטלין מהן לקרפך. ואליבא דר"מ
ליכא למיפדך לטלטל מנג לקרפך דהא תרווייהו כרמלית ניהו דהא
(ה) גג יחידי יותר מבית סאתים אוקימנא גזירה משום חל צרה"ר. ולרב
נמי אליבא דרבנן ליכא למיפדך דהא רב גג יחידי יותר מבית סאתים
רה"ו משוי ליה. ובגגין השורין לרב אליבא דרבי מאיר דמותר לטלטל
בכולן ליכא למיפדך לטלטל מינייהו לקרפך (ה) פחות מסאתים גזירה
משום חל. ולרבנן מנג יחידי אליבא דרב דמשוי ליה רה"ו נמי לא פריקין

מסורת הש"ס

(א) לעיל כה. ולקמן ד:
(ב) [סוכה יח:] (ג) [שבת ט.
לעיל פט.] (ד) בקדרי' רבה,
(ה) [שם] (ו) [שם],
(ז) דמטלטלין בכולו וכן כגון
יחידי לרבנן אליבא דשמואל
והא דלמר ר' כ"ל
מהרש"א, (ז) וכן לטלטל
מינייהו לקרפך פחות
מסאתים כ"ל מהרש"א,
(ח) ס"א דחד חזי לדירה טפי
מחצירה. רש"ל, (ט) צ"א:
(י) ואסור לטלטל, (י) צ"א:
לחצירה,

הגהות הב"ח

(א) ישי"ר ד"ה ושמואל ור'
מחציות כרמלית מינה דהא
בגגים יותר כ"ל ותיבת
יחידי נמחק: (ב) בא"י דגג
חזי לדירה טפי מחצירה
ואכסדרה: (ג) תוס' ד"ה
לטלטל ור' דר"מ בגג ור'
דעניניהם תלוקים:
(ד) ד"ה לשמואל ור' פי
בקונטרס מנג יתר:
(ה) בא"י ואסור לטלטל
ממנו לקרפך כמו מקרפך
בארבע ואע"ג דמה:
(ו) בא"י ופריך א' הכי
מקפץ ור' ומשני התם אי
מפחית:

מובא רש"י

אכסדרה בבקעה.
מקורה כגון חלק כעליות
שטן ואינו משפיע והוא
קרוי שכלל הש"ס (לעיל
ב.) להכי נקט בצקעה
דמקוץ שאינה סמוכה לבית
אין לה לפנות, שאין עושין
דפנות לשם אכסדרה
(סוכה יח.). כשתמצא
לומר. כשתדקק
דבתיסא מתא כן (לעיל
ב.) חצירות רשות
לעצמן. ומטלטלין מחלז
של רביס לחצר של רביס
כל עירוב וכן של יחיד,
דלא היכי דלמר ר' מאיר
גגות רשות אחת הן,
שמשני מינה דחצירות נמי
רשות אחת, שהרי אין
תשמישן מיוחד כבתיס
ודמו לגגין. אבל מנג לחצר
לא, דקדמני וצבדל שלא
יהא גגות מחצירו
עשרה וכל שכן מנג לחצר
(ש"ס).